

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3019/2543

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

นางสาว สุวรรณ พุ่มเกตุ

นาง วดีหรือนาทยา เอี่ยมสุทธา

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ข้อตกลงที่โจทก์ร่วมยอมลดหนี้ตามเช็คทั้งสองฉบับให้แก่จำเลย และยอมให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จในกำหนดเวลา 12 เดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ย เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้วโจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์คดีนี้ให้จำเลยกับพวก ข้อตกลงนี้โจทก์ร่วมไม่ได้ยินยอมถอนคำร้องทุกข์ให้จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไข เป็นการให้โอกาสแก่จำเลยผ่อนชำระหนี้โดยยอมให้เลื่อนการพิจารณาคดีไป ข้อตกลงดังกล่าวมิใช่เป็นการยอมความ จึงไม่มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นางสาวสุวรรณา พุ่มเกตุ ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เป็นความผิดต่างกรรมกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามเช็คเลขที่ 4621613 จำคุก 3 เดือน เช็คเลขที่ 4621616 จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติว่าจำเลยกับพวกร่วมกันออกเช็คพิพาทชำระหนี้ให้โจทก์ร่วม โจทก์ได้ฟ้องจำเลยและในระหว่างพิจารณาคดีสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2540 โจทก์ร่วมและจำเลยได้ตกลงกันโดยโจทก์ร่วมยอมลดหนี้ตามเช็คทั้งสองฉบับให้แก่จำเลย และยอมให้จำเลยผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จในกำหนดเวลา 12 เดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี เมื่อผ่อนชำระเสร็จสิ้นแล้ว โจทก์ร่วมจะถอนคำร้องทุกข์คดีนี้ให้จำเลยกับพวก คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยประเด็นแรกว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเช็ค มีผลเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความอันจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) หรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงดัง

กล่าวโจทก์ร่วมไม่ได้ยินยอมถอนคำร้องทุกข์ให้จนกว่าจำเลยจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
เป็นข้อตกลงที่มีเงื่อนไข เป็นการให้โอกาสแก่จำเลยผ่อนชำระหนี้โดยยอมให้เลื่อน
การพิจารณาคดีไป ข้อตกลงดังกล่าวมิใช่เป็นการยอมความ จึงไม่มีผลทำให้สิทธินำ
คดีอาญามาฟ้องระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยในประเด็น
นี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษจำคุกนั้น ได้พิเคราะห์พฤติการณ์
แห่งคดีแล้วเห็นว่า การกระทำความผิดของจำเลยไม่รุนแรง จำเลยเป็นผู้สละหลัก
เชิดพิพาทและจำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่โจทก์ร่วมอันเป็นการบรรเทาผลร้ายให้แก่
โจทก์ร่วมบ้างแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมาก่อน
เห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดีสักครั้งโดยรอกการลงโทษจำคุกให้แก่
จำเลยที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษมานั้น ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยในประเด็นนี้ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-อภิชาติ สุขัคคานนท์-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ